

Landgericht Berlin II | Zivilkammer 32
Littenstraße 12–17 | 10179 Berlin

Spreebogen Lichtwerk GmbH
Mühlenstraße 64
13187 Berlin

Verfügung im schriftlichen Vorverfahren

24.09.2026

Geschäftszeichen: 32 O 187/26
Seidel gegen Spreebogen Lichtwerk GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

im oben genannten Rechtsstreit wird das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Die Beklagte wird aufgefordert, binnen einer Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung der Klageschrift durch einen Rechtsanwalt anzuzeigen, ob sie sich gegen die Klage verteidigen will. Die Notfrist ist nicht verlängerbar.

Die Beklagte erhält eine weitere Frist von zwei Wochen nach Ablauf der Notfrist zur schriftlichen Klageerwiderung. Darin sind die Einwendungen gegen die Klage sowie Beweismittel mitzuteilen. Verspätetes Vorbringen kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben. Vor dem Landgericht besteht Anwaltszwang; eine eigene Erklärung der Partei ersetzt den erforderlichen anwaltlichen Schriftsatz nicht.

Geht keine rechtzeitige Verteidigungsanzeige ein, kann auf Antrag ohne mündliche Verhandlung ein Versäumnisurteil ergehen. Soweit die Beklagte unterliegt, trägt sie die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der notwendigen Kosten der Gegenseite nach Paragraph 91 ZPO. Das Versäumnisurteil wird nach Paragraph 708 Nummer 2 ZPO ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar erklärt; bei der hier erhobenen Beschlussklage betrifft die Vollstreckung insbesondere die Kosten. Anträge auf Fristverlängerung für die Erwiderung sind vor Fristablauf unter Darlegung der Gründe einzureichen; über sie entscheidet das Gericht.

Anlage: Klageschrift vom 22.09.2026 mit Anlagen K1 bis K9.

Dr. Irmgard Wallroth, Richterin am Landgericht
Für die Geschäftsstelle: Mechthild Baur, Justizbeschäftigte
Elektronisch erstellte Ausfertigung zur Zustellung.